

LEI N. 7.716/1989 IV – QUESTÕES

1. (CESPE/2017/TRE-BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO/SEGURANÇA JUDICIÁRIA) Caso um escritor publique um livro que contenha afirmações discriminatórias contra determinada comunidade étnica,
- a. o escritor não poderá ser condenado por racismo, em razão do princípio da liberdade de expressão, conforme expresso pela lei pertinente aos crimes de racismo.
 - b. os exemplares desse livro que estejam em circulação poderão ser imediatamente recolhidos, por ordem judicial.
 - c. os exemplares existentes do livro não poderão ser destruídos por ordem judicial, mesmo após sentença transitada em julgado, por terem constituído prova da materialidade do delito.
 - d. somente membros da comunidade étnica discriminada terão legitimidade para ingressar com ação judicial contra o escritor do livro.
 - e. todos os indivíduos que adquirirem o referido livro serão, em consequência dessa compra, sujeitos ativos de crime resultante de preconceito de raça.

COMENTÁRIO

O procedimento de recolher os livros poderia ser feito antes mesmo do inquérito judicial. Nesse caso, o juiz poderia atuar de ofício, ouvindo o Ministério Público, ou atuar mediante requerimento do Ministério Público.

2. (CESPE/2017/MPE-RR/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) João, servidor público estadual, no exercício da função e em razão de preconceito de cor, raça e religião, impediu o ingresso de um aluno no estabelecimento de ensino público onde era lotado. Lúcio, dono de um estabelecimento comercial, se negou, por motivos semelhantes ao de João, a atender determinado cliente. Com base na lei sobre crimes resultantes de preconceito de cor, raça e religião, João estará sujeito à perda do cargo, e o funcionamento do estabelecimento de Lúcio poderá ser suspenso por prazo não superior a três meses. Nessas situações hipotéticas, os efeitos de eventuais condenações
- a. não serão automáticos para João, devendo ser motivadamente declarados na sentença, mas serão automáticos para Lúcio.
 - b. serão automáticos tanto para João quanto para Lúcio, não havendo necessidade de

ANOTAÇÕES

serem motivadamente declarados nas sentenças.

- c. não serão automáticos nem para João nem para Lúcio, devendo ser motivadamente declarados nas sentenças.
- d. serão automáticos tanto para João quanto para Lúcio, devendo ser motivadamente declarados nas sentenças.

3. (CESPE/2017/PC-GO/DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO) Uma jovem de vinte e um anos de idade, moradora da região Sudeste, inconformada com o resultado das eleições presidenciais de 2014, proferiu, em redes sociais na Internet, diversas ofensas contra nordestinos. Alertada de que estava cometendo um crime, a jovem apagou as mensagens e desculpou-se, tendo afirmado estar arrependida. Suas mensagens, porém, têm sido veiculadas por um sítio eletrônico que promove discurso de ódio contra nordestinos. No que se refere à situação hipotética precedente, assinale a opção correta, com base no disposto na Lei n. 7.716/1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor.
- a. Independentemente de autorização judicial, a autoridade policial poderá determinar a interdição das mensagens ou do sítio eletrônico que as veicula.
 - b. Configura-se o concurso de pessoas nessa situação, visto que o material produzido pela jovem foi utilizado por outra pessoa no sítio eletrônico mencionado.
 - c. O crime praticado pela jovem não se confunde com o de injúria racial.
 - d. Como se arrependeu e apagou as mensagens, a jovem não responderá por nenhum crime.
 - e. A conduta da jovem não configura crime tipificado na Lei n. 7.716/1989.



COMENTÁRIO

- a. A interdição das mensagens poderia ser determinada apenas pelo juiz.
- b. Não há ligação entre a jovem e as pessoas que repercutiram as mensagens depois do fato.
- c. A jovem não injuriou uma pessoa especificamente, mas cometeu crime contra toda a população nordestina. Trata-se de crime de preconceito em razão de procedência nacional.
- d. O arrependimento não anula a consumação do crime, mas pode ser levado em conta no momento de aplicação de pena.
- e. O art. 20 da Lei n. 7.716/1989 dispõe acerca do crime descrito.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

4. (CESPE/2016/PC-PE/DELEGADO DE POLÍCIA) A condenação por crime de racismo cometido por proprietário de estabelecimento comercial sujeita o condenado à suspensão do funcionamento de seu estabelecimento, pelo prazo de até três meses, devendo esse efeito ser motivadamente declarado na sentença penal condenatória.

COMENTÁRIO

Trata-se de um efeito não automático, e por isso deve ser motivadamente declarado na sentença penal condenatória.

5. (CESPE/2016/TJ-AM/JUIZ SUBSTITUTO) Distribuir símbolos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é uma conduta típica prevista em lei.

COMENTÁRIO

Ver parágrafo primeiro do art. 20 da Lei n. 7.716/1989.

6. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ SUBSTITUTO) A perda do cargo ou função pública pelo servidor público está prevista como efeito da condenação por crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, no entanto, para que isso ocorra, deve o juiz declará-lo motivadamente na sentença.

COMENTÁRIO

Trata-se de um efeito não automático.

7. (CESPE/2014/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA LEGISLATIVO/CONSULTOR LEGISLATIVO ÁREA XXII) Caso uma manicure, empregada de um salão de beleza, recuse atendimento a uma cliente apenas por esta ser de origem africana, e essa cliente, ofendida, deixe o estabelecimento, tal recusa tipificará o crime de racismo.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

8. (CESPE/2014/TJ-CE/ANALISTA JUDICIÁRIO/EXECUÇÃO DE MANDADOS) Aquele que pratica racismo responderá por crime inafiançável e imprescritível, sujeitando-se à pena de reclusão prevista na lei.
9. (CESPE/2014/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO/AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA) Conforme a lei que prevê condutas discriminatórias, cometerá crime de discriminação ou preconceito o agente que impedir o acesso de idoso a edifício público pelas entradas sociais.

COMENTÁRIO

O Estatuto do Idoso é o documento que regula as questões relacionadas ao idoso.



10m

10. (CESPE/2013/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL) Constitui crime o fato de determinado clube social recusar a admissão de um cidadão em razão de preconceito de raça, salvo se o respectivo estatuto atribuir à diretoria a faculdade de recusar propostas de admissão, sem declinação de motivos.

COMENTÁRIO

De acordo com o STJ, o fato de um estatuto prever a possibilidade de recusar a admissão de um cidadão não retira o caráter aberto do clube, de forma que seria necessário responder por crime de racismo, caso essa prática fosse comprovada.

11. (CESPE/2013/PC-BA/INVESTIGADOR DE POLÍCIA) Considera-se atípica na esfera penal a conduta do agente público que, por motivo de discriminação de procedência nacional, obste o acesso de alguém a cargo em órgão público.
12. (CESPE/2013/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA) Pratica crime o empregador que, por motivo de discriminação de raça ou cor, deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado, em igualdade de condições com os demais trabalhadores.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

As formas equiparadas são condutas que transparecem um tratamento discriminatório no exercício do emprego em uma empresa, como salário diferenciado por motivo de raça, cor, procedência nacional ou etnia. Quando há dolo de discriminar, verifica-se a prática do crime.

- 13.** (CESPE/2012/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA) Considere que Mauro, irritado com a demora no andamento da fila do caixa de um supermercado, tenha proferido xingamentos direcionados à atendente do caixa, atribuindo a demora no atendimento à inferioridade intelectual que, segundo ele, era característica intrínseca da raça a que a moça pertencia. Nessa situação, Mauro deve ser acusado de crime de racismo, previsto na legislação específica, por ter negado à funcionária, por motivo racial, o direito de trabalho no comércio.

COMENTÁRIO

Trata-se de crime de racismo, e não de injúria racial. O texto narra a prática discriminatória feita por um cliente, e não pelo empregador.



15m

- 14.** (CESPE/2012/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO) O fato de um empresário, por preconceito em relação à cor de determinado empregado, impedir a sua ascensão funcional na empresa, configurará delito contra a organização do trabalho, e não crime resultante de preconceito.
- 15.** (CESPE/2012/AGU/ADVOGADO DA UNIÃO) O crime de racismo praticado por meio da rede mundial de computadores consuma-se no local onde sejam recebidas as manifestações racistas.

COMENTÁRIO

Segundo a jurisprudência do STJ, esse tipo de crime consuma-se no local em que as manifestações foram enviadas, ou seja, na origem, e não no destino.

ANOTAÇÕES

- 16.** (CESPE/2004/POLÍCIA FEDERAL/ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL/REGIONAL) Um determinado hotel negou-se a hospedar uma família de índios, alegando que não havia nenhum quarto vago. Posteriormente, restou demonstrado que existiam vagas e que a recusa derivou do fato de que o gerente do hotel tinha proibido a hospedagem de índios no estabelecimento. Nessa situação, o referido gerente comete infração penal.
- 17.** (CESPE/2008/MPE-RR/OFICIAL DE PROMOTORIA) É crime praticar ou incitar a discriminação ou o preconceito em razão de preferência esportiva.

COMENTÁRIO

A lei não dispõe acerca da discriminação por preferência esportiva.

- 18.** (CESPE/2011/TJ-PB/JUIZ) Suponha que o diretor de recursos humanos de uma concessionária de serviço público obste, por discriminação religiosa, a promoção funcional de um subordinado seu. Nesse caso, o referido diretor não praticará conduta penalmente típica, mas infração, a ser apurada no âmbito administrativo.
- 19.** (CESPE/2010/MPU/TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/TRANSPORTE) Pratica crime decorrente de discriminação racial, apenado com reclusão de um a três anos, o síndico que proíbe a circulação, nos elevadores sociais de edifício residencial, de todos os empregados domésticos que trabalham para os condôminos.

COMENTÁRIO

Trata-se de uma discriminação baseada em classe social ou renda, e não em raça, religião ou etnia.

- 20.** (CESPE/2010/MPU/TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/TRANSPORTE) Considere que Tânia, proprietária de um salão de beleza especializado em penteados afros, recuse atendimento a determinada pessoa de pele branca e cabelos ruivos, sob a justificativa de o atendimento, no salão, restringir-se a afrodescendentes. Nessa situação, a conduta de Tânia não constitui crime, visto que, sendo proprietária do estabelecimento, ela tem o direito de restringir o atendimento a determinados clientes.

ANOTAÇÕES

 COMENTÁRIO

A lei acerca da discriminação por motivo de raça ou de cor não se restringe à população negra.

- 21.** (CESPE/2010/ABIN/OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA/ÁREA DE DIREITO) Considere que uma jovem atriz negra atue em campanha televisiva promovida por órgão público para a prevenção da AIDS, transmita a seguinte mensagem: “eu peço ao meu último parceiro que faça um teste”. Nessa situação, ainda que não tenha havido a intenção de associar a disseminação da doença à raça negra, restam violados os direitos à imagem da mulher negra brasileira, o que configura, em tese, crime de racismo.

 COMENTÁRIO

Todos os crimes da Lei n. 7.716/1989 são dolosos, ou seja, deve haver o dolo de discriminar. Se não houve intenção de associar a disseminação da doença à raça negra, não houve dolo de preconceito.

- 22.** (CESPE/2004/POLÍCIA FEDERAL/DELEGADO DE POLÍCIA/REGIONAL) Pedro pediu em casamento Carolina, que tem 16 anos de idade, e ela aceitou. O pai de Carolina, porém, negou-se a autorizar o casamento da filha, pelo fato de o noivo ser negro. Todavia, para não ofender Pedro, solicitou a Carolina que lhe dissesse que o motivo da sua recusa era o fato de ele ser ateu. Nessa situação, o pai de Carolina cometeu infração penal.

 COMENTÁRIO

É importante atentar ao âmbito de aplicação da lei, à presença de dolo e à caracterização de todos os elementos objetivos do tipo penal.



25m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. b
2. c
3. c
4. C
5. C
6. C
7. C
8. C
9. E
10. E
11. E
12. C
13. E
14. E
15. E
16. C
17. E
18. E
19. E
20. E
21. E
22. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
